Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800491-98.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum
Autor: Osvaldo Macedo dos Santos
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Osvaldo Macedo dos Santos em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema, todos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de retinopatia diabética, razão pela qual necessita submeter-se à consulta com médico especialista.

Disse ainda que solicitou administrativamente a realização da consulta. Contudo, até a propositura da ação o tratamento não lhe fora disponibilizado.

Assim, pugnou pela procedência do pedido, com o fito de compelir a parte requerida à fornecer o atendimento necessário, porquanto não possui recursos suficientes para obtê-lo.

Anexou documentos às fls. 09-23.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTuIDS.

Sobreveio parecer do Núcleo de Apoio Técnico, favorável ao atendimento do pedido (fls. 26-28).

O Município requerido informou a inserção da parte requerente no SISREG e o Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

Tutela antecipada deferida às fls. 46-48.

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação, levantando, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado. No mérito, absteve-se de confutar os fundamentos da inicial. Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 69-73.

Instadas a manifestarem-se, as partes abdicaram da produção de provas.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTuIDS.

Era o necessário relatar.

Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual a parte requerente pretende compelir a parte requerida a disponibilizar-lhe o tratamento de saúde.

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porquanto não há necessidade de produção de outras provas, que não as encartadas nos autos.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTulDS.

Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

Afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto o pedido formulado pela parte requerente no tocante à demais procedimentos e medicamentos que se fizerem necessários remete aos insumos inerentes ao pedido principal (consulta com médico especialista), de modo que não há falar em ausência de pedido certo e determinado.

No mérito, verifico que a patologia que acomete a parte requerente e a necessidade da realização do exame encontram-se suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo nos documentos acostados com a inicial (fls. 12-14), corroborados pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS (fls. 26-28).

No que toca à obrigatoriedade de fornecimento do tratamento, não há razões para relativizar a premissa disposta no artigo 196 da Constituição Federal, notadamente porque o recurso terapêutico almejado é fornecido pela rede pública de saúde, conforme se infere da conclusão do NAT (fls. 28).

A urgência do tratamento encontra-se igualmente demonstrada nos autos, como se verifica do documento de fls. 14, do qual destaca-se a classificação de risco da parte requerente como "AMARELO – Urgência".

Saliento que foi oportunizado à parte requerida

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTuIDS.

manifestar-se acerca da fila de espera para o tratamento pretendido, bem como trazer aos autos a análise comparativa dos demais pacientes. Contudo, em manifestação (fls. 40-41), o Estado de Mato Grosso do Sul limitou-se a fazer ilações acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Portanto, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer elemento que indicasse que outros pacientes que necessitam de tratamento equiparado ao da parte requerente foram preteridos de tal direito. Logo, não há falar em ofensa ao princípio da isonomia.

Assim, comprovada a enfermidade, a necessidade e a disponibilidade do tratamento pelo SUS, a procedência da ação é medida de rigor, sendo certo que os requeridos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do pedido, como dito alhures.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de, confirmando-se a tutela de fls. 46-48, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Ivinhema a disponibilizar à parte requerente a consulta com médico especialista em retina, bem como eventuais exames, insumos e medicamentos necessários, desde que dispostos na lista do SUS, observando-se a prescrição médica.

Sem condenação em custas, haja vista que o

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTulDS.

requerido é isento *ex lege.*

Condeno os requeridos Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a serem pagos em favor do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública – FUNADEP. Porém, afasto a cobrança em relação ao requerido Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Súmula 421 do STJ.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490/STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data e hora da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 22/03/2019 às 18:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800491-98.2018.8.12.0012 e código 3ZOTulDS.